

Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung

Stadt Göttingen, Liegenschaftsverwaltung, Judith Falke

An: Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung

2026-09-22 | LV/W17/214-6 / EV-GÖ-26-041

1. Beantragter Besitzbeginn

Im laufenden Verfahren beantragt die Stadt Göttingen, sie mit Wirkung zum 02.11.2026 vorzeitig in den Besitz der Flächen A und B auf dem Flurstück 214/6, Flur 7, Gemarkung Grone, einzuweisen. A umfasst nach dem Grunderwerbsplan 620 Quadratmeter, B weitere 180 Quadratmeter. Für B wird die Nutzung bis zum 30.06.2027 und anschließende Wiederherstellung des Hofzustands beantragt. Die im Hauptantrag bezeichneten Grundstücks- und Nutzungsrechte bleiben Gegenstand des dortigen Verfahrens.

Die Stadt möchte die Verbindung zwischen Am Weidenrain und Hinter dem Anger möglichst vor dem Sommer 2027 fertigstellen. Gegenwärtig nutzen Fußgänger einen provisorischen Seitenstreifen neben der Lieferzufahrt. Im September wurden an zwei Werktagen jeweils von 7 bis 9 Uhr 74 und 81 Fußgänger sowie 18 und 21 Lieferfahrten gezählt. Unfallzahlen für diese Stelle liegen der Projektgruppe nicht vor. Eine bauliche Trennung der Verkehre soll mit dem Vorhaben erreicht werden.

Für das Projekt ist ein erster Mittelabruf bis zum 15.12.2026 vorgesehen. Die Stadt hält einen Beginn Anfang November für erforderlich, um vorbereitende Leistungen noch in diesem Jahr ausführen und abrechnen zu können. Der vollständige Förderbescheid wird von der zuständigen städtischen Stelle nachgereicht. Ob die Förderstelle eine Fristverlängerung zulässt, wurde noch nicht abschließend geklärt. Der technische Ablauf ergibt sich aus dem Vermerk vom 18.08.2026.

Wir bitten, diesen Antrag im bereits bestimmten Termin am 20.10.2026 gesondert zu erörtern. Die vorgesehene Baufläche wird bis zu einer Entscheidung oder einer freiwilligen Vereinbarung nicht betreten. Eine Zustimmung der Eigentümerin oder der Werkstatt zur vorzeitigen Nutzung liegt bisher nicht vor.

Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung

2. Bauzustand und Unterrichtung

Die Stadt ist bereit, den Zustand von Pflaster, Zaun, Hecke und Toren vor einer Besitzübernahme gemeinsam mit den Betroffenen zu dokumentieren. Für eine Begehung schlagen wir den 27.10.2026 vor. Dieser Vorschlag setzt voraus, dass die Beteiligten den Zutritt für die Begehung ermöglichen. Die Bauleitung wird die vorhandenen Schäden fotografisch festhalten und die Lage der zu erhaltenden Leitung vor Beginn der Erdarbeiten orten lassen.

Der Container auf B soll so aufgestellt werden, dass das Osttor erreichbar bleibt. Ob eine Anlieferung mit dem bisher eingesetzten Transporter während der gesamten Bauzeit möglich ist, ist noch nicht nachgewiesen. Hierzu bitten wir die Werkstatt um Fahrzeugmaße. Die Stadt kann vorläufige Verkehrssicherungen und eine andere Containerposition vorsehen; eine Verbreiterung des Osttors ist bisher weder beauftragt noch in den Baukosten freigegeben.

Über Sicherheitsleistungen und vorzeitige Nutzungsnachteile möchten wir im Termin sprechen. Der für den Eigentumserwerb angebotene Betrag ist weiterhin Gegenstand der Hauptsache; er wurde bislang nicht gezahlt. Es bestehen weder eine Hinterlegung noch eine Bankbürgschaft für die vorzeitige Nutzung. Die von Herrn Rehberg am 08.09.2026 übersandte Kostenliste liegt der Stadt vor. Zu den einzelnen Positionen wurde noch keine Vereinbarung getroffen. Im Auftrag, Judith Falke.

Weiterleitung der Enteignungsbehörde vom 23.09.2026, Maren Wolters: Der vorstehende Antrag wird Frau Kersting und der Leinebogen Fahrradwerkstatt GmbH zur Kenntnis und Stellungnahme übersandt. Er wird im Termin am 20.10.2026 gesondert behandelt. Bislang ist keine Besitzeinweisung angeordnet. Bitte teilen Sie mit, wer die einzelnen Flächen tatsächlich nutzt, und legen Sie die dazu vorhandenen Vereinbarungen vor. Empfangsnotiz Helene Kersting: Posteingang am 24.09.2026.